

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4290/2534

นาย วัฒนา ปราเนตร แก้ว
บริษัท สี ดา แมนูแฟคเจอร์ริง

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

โจทก์มีหน้าที่ควบคุมหม้อกำเนิดไอน้ำ หากเครื่องของหม้อกำเนิดไอน้ำเกิดขัดข้องขึ้น และไม่มีผู้ใดปิดเครื่องอาจทำให้พลังไอน้ำที่อยู่ในเครื่องดันให้หม้อน้ำระเบิด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของจำเลยและชีวิตของลูกจ้างอื่นของจำเลยได้ เห็นได้ว่าการที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้ ฉะนั้นแม้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย จะไม่ได้ระบุว่าการละทิ้งหน้าที่ของโจทก์ถือว่าการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่และการละทิ้งหน้าที่ของโจทก์ยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นก็ถือว่าโจทก์ได้ฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรง.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานควบคุมหม้อกำเนิดไอน้ำ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่มีความผิดถือว่าการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 3,200 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี

1,200 บาทค่าชดเชย 18,000 บาท และค่าเสียหายในการเลิกจ้างไม่เป็น
ธรรม 18,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมหม้อกำเนิดไอน้ำ
จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการ
ทำงานกรณีที่ร้ายแรง กล่าวคือโจทก์ตกลงทำงานล่วงเวลาให้แก่จำเลย ซึ่งโจทก์ได้
ปัมบัตรลงเวลาทำงานแล้วไม่ได้มาทำงานล่วงเวลาให้เต็มเวลาที่ได้ปัมบัตรไว้เป็นผล
ให้โจทก์ได้รับค่าล่วงเวลาตลอดเวลาที่ปรากฏในบัตรปัมนั้นซึ่งความจริงแล้วโจทก์
ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในช่วงที่ไม่ได้ทำงาน ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และ
โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมหม้อกำเนิดไอน้ำ ซึ่งต้องมีความรู้โดยเฉพาะ และ
ต้องอยู่ดูแลการทำงานตลอดเวลา แต่โจทก์ไม่อยู่ควบคุมหม้อกำเนิดไอน้ำให้สมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับ
การทำงานกรณีที่ร้ายแรง อีกทั้งจำเลยได้เคยเตือนโจทก์เป็นหนังสือ เรื่องการละทิ้ง
หน้าที่จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
และไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้โจทก์หยุดพักผ่อนประจำปีไปแล้ว
รวม 14 วัน โจทก์ไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ตำแหน่งผู้ควบคุม
หม้อกำเนิดไอน้ำ โจทก์ได้ตกลงทำงานล่วงเวลาให้จำเลยในวันที่ 20 กันยายน 2533
ตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกา ถึงวันที่ 21 กันยายน 2533 เวลา 7.30 นาฬิกา โจทก์ได้มา
ทำงานในวันดังกล่าวโดยปัมบัตรลงเวลาเข้าทำงานตั้งแต่เวลา 20.04 นาฬิกา และ
ปัมบัตรลงเวลาเลิกงานเวลา 7.30 นาฬิกา ของแต่ละวันดังกล่าว แต่ในช่วงเวลา 1 ถึง
5 นาฬิกาของวันที่ 21 กันยายน 2533 โจทก์ได้ละทิ้งหน้าที่โดยได้ออกจากที่ทำงาน
ไป และโจทก์ได้รับค่าทำงานล่วงเวลาในช่วงระยะเวลาที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่ เป็นการ
แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้สำหรับตนเอง ถือว่าเป็นการทุจริต และเป็นการฝ่าฝืน

ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ใช้การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ ส่วนค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโจทก์เบิกความว่าไม่ประสงค์เรียกร้องจากจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "การที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปดังกล่าวจะถือว่า เป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่ มิใช่จะต้องพิจารณาเพียงเฉพาะตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยว่าได้ระบุไว้ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่ หรือพิจารณาว่าการที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วอย่างไรหรือไม่ แต่จะต้องพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละทิ้งหน้าที่ของโจทก์ประกอบด้วยซึ่งจากข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่ได้ความว่าโจทก์มีหน้าที่ควบคุมหม้อกำเนิดไอน้ำ หากเครื่องของหม้อกำเนิดไอน้ำเกิดขัดข้องขึ้น และไม่มีผู้ใดปิดเครื่องอาจทำให้พลังไอน้ำที่อยู่ในเครื่องดันให้หม้อน้ำระเบิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของจำเลยและชีวิตของลูกจ้างอื่นของจำเลยได้ เห็นได้ว่าการที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้จึงเห็นว่าแม้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเอกสารหมาย จ.1จะไม่ได้ระบุว่าการละทิ้งหน้าที่ของโจทก์ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่ และการละทิ้งหน้าที่ของโจทก์ยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นก็ถือว่าโจทก์ได้ฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรง อุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นอื่นอีก เพราะแม้จะวินิจฉัยก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป..."

พิพากษายืน.

(พรชัย สมรรถเวช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>